

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1686/2530

พนักงานอัยการจังหวัดตราด

โจทก์

นายอืด จันทล้ำ

จำเลย

นายอืด จันทล้ำ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ  
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ฯลฯฐานมีอาวุธปืน จำคุก 1 ปี ฐาน  
พกพา จำคุก 6 เดือน รวมโทษจำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพใน  
ชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก  
จำเลย 1 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ  
94,93)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา  
ประกัน 60,000 บาท (อันดับ 72)

คำสั่ง

จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาซึ่งคดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ยังไม่มี  
เหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

---

จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาซึ่งคดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ยังไม่มี  
เหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดี)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |